

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL

T

PROCESSO PENAL · PP 03

JURISDIÇÃO, COMPETÊNCIA E SUJEITOS

Competência territorial · conexão e continência · juiz
· MP · acusado · defensor · assistente · peritos e
intérpretes

25 questões reais

75 treino Avalia

CPP atualizado 2026

revisão rápida

Objetivo: dominar os critérios que definem **quem julga e onde julga** e não cair nas trocas entre juiz, Ministério Público, defensor, assistente, serventuários, peritos e intérpretes.

MAPA DE PROVA

A aula tem dois blocos — e os dois aparecem nas questões.

O banco possui 100 questões: 25 reais + 75 autorais em estilo Instituto Avalia. Entre as reais, competência territorial e sujeitos processuais são os núcleos mais recorrentes.

10/25

reais tocam competência territorial.

11/25

reais envolvem juiz/sujeitos processuais.

10/25

reais cobram acusado/defensor.

6/25

reais exploram assistente de acusação.

PRIORIDADE TITÃ

ALTÍSSIMA
arts. 69-73

ALTÍSSIMA
defesa técnica

ALTÍSSIMA
assistente

ALTA
conexão/continência

ATUALIZAÇÃO 2026

A aula já considera a nova redação do **art. 78, I** e a alteração da audiência de custódia no bloco do juiz das garantias.

TEMPO DE ESTUDO

30-35 min

Teoria + pegadinhas + simulado. Sem doutrina que não retorna ponto.

CONCEITO + ART. 69

Jurisdição é o poder. Competência é o limite desse poder.

JURISDIÇÃO

Poder-dever estatal de aplicar o Direito ao caso concreto, solucionando a pretensão penal.

≠**COMPETÊNCIA**

Parcela/delimitação da jurisdição que indica **qual órgão** pode processar e julgar o caso.

OS 7 CRITÉRIOS DO ART. 69**1**

lugar da infração

2

domicílio/residência do réu

3

natureza da infração

4

distribuição

5

conexão ou continência

6

prevenção

7

prerrogativa de função

MEMÓRIA

L-D-N-D-C-P-P: Lugar · Domicílio · Natureza · Distribuição · Conexão/Continência · Prevenção · Prerrogativa.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Regra: consumação. Tentativa: último ato executório.

Situação	Foro competente	Base
Crime consumado	lugar da consumação	art. 70, caput
Tentativa	lugar do último ato de execução	art. 70, caput
execução começa no Brasil e consuma fora	último ato executório praticado no Brasil	art. 70, §1º
último ato executório fora do Brasil	local no Brasil onde produziu/deveria produzir resultado	art. 70, §2º
divisa/jurisdição territorial incerta	prevenção	art. 70, §3º

TEORIA DO RESULTADO: para a competência territorial interna, o CPP toma como regra o local da consumação. Não confunda com a teoria da ubiidade usada no Direito Penal para o lugar do crime.

PEGADINHA

A banca adora trocar **último ato de execução** por primeiro ato, prisão do agente ou domicílio da vítima.

ARTS. 70-73

As exceções territoriais que mais rendem ponto.

ESTELIONATO - ART. 70, §4º

Nas modalidades legais por **depósito, cheque sem fundos/ pagamento frustrado ou transferência de valores**, a competência é do **domicílio da vítima**.

Pluralidade de vítimas → **prevenção**.

CONTINUADO/PERMANENTE - ART. 71

Se praticado no território de duas ou mais jurisdições → **prevenção**.

LUGAR DESCONHECIDO

Domicílio ou residência do réu.

VÁRIAS RESIDÊNCIAS

Prevenção.

**SEM RESIDÊNCIA/
PARADEIRO**

Juiz que **primeiro tomar conhecimento** do fato.

AÇÃO PRIVADA EXCLUSIVA - ART. 73

O querelante pode preferir o foro do domicílio/residência do réu **mesmo quando conhecido o lugar da infração**.

ATALHO

Se a questão disser “lugar do crime desconhecido”, pense no **réu**; se disser estelionato bancário do §4º, pense na **vítima**.

NATUREZA · DISTRIBUIÇÃO · PREVENÇÃO

Três critérios fáceis de confundir.

NATUREZA - ART. 74

Definida pelas leis de organização judiciária, ressalvada a competência privativa do **Tribunal do Júri**.

DISTRIBUIÇÃO - ART. 75

Se houver mais de um juiz igualmente competente na mesma circunscrição, a **precedência da distribuição** fixa competência.

PREVENÇÃO - ART. 83

Entre juízos concorrentes, previne aquele que **primeiro pratica ato relevante** nos termos do CPP.

DISTRIBUIÇÃO ANTES DA DENÚNCIA

Distribuição para **fiança, prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia/queixa** pode prevenir a competência da futura ação penal.

NÃO TROQUE

Distribuição = mecanismo de escolha entre juízos igualmente competentes. **Prevenção** = fixação porque um juízo se antecipou aos demais em ato relevante.

CONEXÃO X CONTINÊNCIA

Conexão liga infrações. Continência “contém” pessoas/fatos na mesma imputação.

Instituto	Quando aparece	Palavra-chave
Conexão intersubjetiva	duas ou mais infrações praticadas por várias pessoas reunidas/em concurso/umas contra as outras	várias infrações + pessoas
Conexão teleológica/consequencial	uma infração facilita, oculta, garante impunidade ou vantagem de outra	finalidade entre crimes
Conexão probatória	prova de uma infração influencia a prova de outra	prova influencia prova
Continência subjetiva	duas ou mais pessoas acusadas da mesma infração	mesma infração
Continência objetiva	hipóteses legais de unidade delitiva previstas no art. 77, II	um fato “contém” outro

ATALHO

Se a prova de um crime influencia a de outro → **conexão probatória**. Se duas pessoas são acusadas da **mesma infração** → **continência**.

PREVALÊNCIA E SEPARAÇÃO

Art. 78 mudou em 2026 — isso merece destaque.

Concurso	Quem prevalece?
Júri x outro órgão da jurisdição comum	Júri , em regra
mesma categoria	crime com pena mais grave → maior número de infrações → prevenção
categorias diferentes	jurisdição de maior graduação
jurisdição comum x especial	jurisdição especial

NOVIDADE 2026 - ART. 78, I

A Lei 15.358/2026 criou exceção à força atrativa do Júri para certos **homicídios ou tentativas praticados por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada**, nos termos da nova lei.

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA - ART. 79**COMUM X MILITAR**

separam-se os processos.

COMUM X JUÍZO DE MENORES

também há separação.

ERRO CLÁSSICO

Conexão/continência normalmente geram unidade, mas **não** unem Justiça comum com Militar nem com Juízo de menores.

COMPETÊNCIA - PEGADINHAS CONSTITUCIONAIS

Só o que apareceu no banco real.

JUSTIÇA FEDERAL

Demonstrada a **transnacionalidade** do tráfico, a competência é federal, mesmo que a droga não tenha efetivamente cruzado a fronteira.

VERBA FEDERAL INCORPORADA

Se a verba federal já se incorporou ao patrimônio municipal, a questão real do banco aponta competência da **Justiça Estadual**.

CONFLITO ESTADUAL X FEDERAL

Conflito entre juiz estadual e juiz federal é resolvido pelo **STJ**, não pelo TRF.

DESEMBARGADOR DE TJ

Crimes comuns de desembargadores dos Tribunais de Justiça: competência originária do **STJ**.

FOCO

Não transforme este bloco em estudo de competência constitucional inteira. Memorize só as trocas que já apareceram no banco.

JUIZ DAS GARANTIAS

Controle da investigação + proteção de direitos.

O processo penal tem estrutura acusatória. O juiz das garantias controla a legalidade da investigação e decide matérias que exigem autorização judicial.

prisão/cautelares

busca e apreensão

interceptação/sigilos

HC antes da denúncia

prova urgente

assistente técnico

ANPP/colaboração na investigação

STF: MARCO FINAL

Na interpretação do STF, a competência do juiz das garantias **termina com o oferecimento da denúncia/queixa**. O juiz da instrução passa a analisar a acusação e as pendências.

NÃO SE APLICA

Segundo o STF: processos originários do STF/STJ, Tribunal do Júri, violência doméstica e familiar e infrações de menor potencial ofensivo.

2026:

O art. 3º-B, §1º, passou a prever audiência de custódia em até **24 horas**, por **videoconferência**, com MP e Defensoria/advogado.

RN

O TJRN regulamentou a implantação e o funcionamento do juiz das garantias pela **Resolução nº 37/2024**.

JUIZ - IMPEDIMENTO X SUSPEIÇÃO

A banca troca fatos objetivos por vínculos pessoais.

IMPEDIMENTO - ART. 252

- cônjuge/parente até 3º grau atuou como defensor, MP, autoridade policial, auxiliar ou perito;
- o próprio juiz exerceu essas funções ou foi testemunha;
- atuou como juiz em outra instância e se pronunciou sobre a questão;
- juiz/cônjuge/parente até 3º grau é parte ou diretamente interessado.

SUSPEIÇÃO - ART. 254

- amigo íntimo ou inimigo capital;
- situações pessoais/processuais legalmente descritas;
- aconselhou uma das partes;
- credor/devedor, tutor/curador;
- sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada.

CASO REAL

Juiz **tio do réu** (parentesco até 3º grau) → impedimento. Não é mera suspeição.

ART. 251

O juiz também deve manter a regularidade e a ordem dos atos, podendo requisitar força pública.

MINISTÉRIO PÚBLICO E ACUSADO

MP não é “acusador a qualquer custo”.

MINISTÉRIO PÚBLICO - ARTS. 257-258

Promove privativamente a ação penal pública e fiscaliza a execução da lei.

Aplicam-se, no que couber, regras de impedimento/suspeição. A independência funcional permite que membro substituto adote posição jurídica diversa, inclusive peça absolvição.

ACUSADO - ART. 259

Nome/qualificação desconhecidos ou falsos **não retardam a ação penal** se certa a identidade física. Descoberta a qualificação, retificam-se os autos sem invalidar os atos anteriores.

Condução coercitiva: o texto do art. 260 permanece no CPP, mas a jurisprudência do STF impede tratar como válida a condução coercitiva de investigado/réu **para interrogatório**. Em prova, não aplique a literalidade sem observar o STF.

BIZU

O MP pode recorrer **em favor do réu**. Independência funcional ≠ compromisso obrigatório com condenação.

DEFENSOR - ARTS. 261-267

Defesa técnica é indispensável, inclusive para ausente ou foragido.

Regra	O que memorizar
Art. 261	nenhum acusado, mesmo ausente/foragido, será processado ou julgado sem defensor
Defensor público/dativo	manifestação deve ser fundamentada
Art. 263	sem defensor → juiz nomeia; réu pode trocar depois; pode defender-se se advogado habilitado
Art. 265	não pode abandonar sem justo motivo previamente comunicado
Ausência justificada	audiência pode ser adiada; impedimento deve ser provado até a abertura
Abandono	acusado intimado para escolher outro; se não localizado → Defensoria/dativo
Art. 266	indicação no interrogatório dispensa instrumento de mandato

PEGADINHA

Acusado presente **não substitui** defesa técnica. Autodefesa e defesa técnica são planos diferentes.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Arts. 268-273 — um dos blocos mais cobrados entre os sujeitos.

ONDE?

Em todos os termos da **ação penal pública**.

QUEM?

Ofendido, representante legal ou, na falta, pessoas do art. 31.

ATÉ QUANDO?

Até o **trânsito em julgado**; recebe a causa no estado em que estiver.

PODE

Propor prova, formular perguntas, participar do debate, arrazoar recursos e recorrer nas hipóteses legais.

NÃO PODE

O **corréu no mesmo processo** não pode intervir como assistente do MP.

PEDIDO**MP OUVIDO
ANTES****JUIZ DECIDE****SEM RECURSO****DEFENSORIA**

A jurisprudência admite atuação da Defensoria Pública como assistente de acusação em favor de vítima hipossuficiente.

SERVENTUÁRIOS, PERITOS E INTÉRPRETES

Literalidade curta, mas cheia de pegadinha.

Regra	Memorize
Art. 274	regras de suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários/funcionários, no que couber
Art. 275	perito, mesmo não oficial, fica sujeito à disciplina judiciária
Art. 276	as partes não intervêm na nomeação do perito
Art. 278	não comparecimento injustificado pode levar à condução do perito
Art. 279	não pode ser perito quem já depôs/opinou sobre o objeto; nem analfabeto ou menor de 21
Art. 280	suspeição do juiz estende-se ao perito, no que aplicável
Art. 281	intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos

PEGADINHA DE LEI SECA:

O CPP vigente ainda traz literalmente a vedação a **menores de 21 anos** como peritos. Não “corrija” a lei na prova por achar a idade estranha.

QUADRO-MESTRE

Resolva competência em 4 perguntas.

1

Existe regra constitucional/especial de matéria ou prerrogativa?

2

Qual é o lugar: consumação, tentativa ou exceção do art. 70?

3

Há conexão/continência alterando unidade e prevalência?

4

Empate entre juízos? Teste distribuição/prevenção.

QUEM FAZ O QUÊ?

Sujeito	Chave de prova	Troca que a banca faz
Juiz	regularidade, ordem, imparcialidade	impedimento x suspeição
MP	ação pública + fiscal da lei	"não pode pedir absolvição"
Defensor	defesa técnica indispensável	acusado presente dispensaria defensor
Assistente	ação pública, até trânsito, MP ouvido	corrêu poderia atuar / caberia recurso da admissão
Perito	nomeação sem intervenção das partes	menor de 21 poderia atuar
Intérprete	equiparado ao perito	regime jurídico distinto

ATALHO

Competência: **matéria** → **território** → **vínculos** → **desempate**. Sujeitos: **função** → **impedimento** → **limite de atuação**.

BIZU 95+

32 pegadinhas para a véspera

1. **Competência:** é delimitação da jurisdição, não sinônimo dela.
2. **Art. 69:** tem sete critérios; não inclui residência da vítima como regra geral.
3. **Consumado:** foro do lugar da consumação.
4. **Tentado:** foro do último ato executório.
5. **Estelionato §4º:** domicílio da vítima; várias vítimas → prevenção.
6. **Permanente/continuado:** mais de uma jurisdição → prevenção.
7. **Lugar desconhecido:** domicílio/residência do réu.
8. **Réu com várias residências:** prevenção.
9. **Sem residência/paradeiro:** juiz que primeiro souber do fato.
10. **Ação privada exclusiva:** querelante pode preferir foro do réu.
11. **Distribuição:** precedência fixa entre juízos igualmente competentes.
12. **Prevenção:** juízo que se antecipa em ato relevante.
13. **Conexão probatória:** prova de uma infração influencia a outra.
14. **Continência:** duas pessoas acusadas da mesma infração.
15. **Júri:** atrai crime comum conexo, salvo exceção legal de 2026.
16. **Comum x militar:** separação.
17. **Comum x menores:** separação.
18. **Estado x Federal:** conflito de competência → STJ.
19. **Juiz tio do réu:** impedimento.
20. **Amigo íntimo/inimigo capital:** suspeição.
21. **MP:** pode pedir absolvição e recorrer em favor do acusado.
22. **Acusado foragido:** continua precisando de defensor.
23. **Dativo/Defensoria:** manifestação fundamentada.
24. **Acusado advogado:** pode defender-se se habilitado.
25. **Abandono do defensor:** réu é intimado para constituir outro.
26. **Assistente:** só na ação pública e até trânsito em julgado.
27. **Corréu:** não pode ser assistente no mesmo processo.
28. **Admissão do assistente:** MP ouvido previamente e não cabe recurso da decisão.
29. **Perito:** partes não intervêm na nomeação.
30. **Intérprete:** equiparado ao perito para todos os efeitos.
31. **Perito menor de 21:** literalmente vedado pelo art. 279, III.
32. **Juiz das garantias:** STF: competência termina com o oferecimento da acusação.

SIMULADO + FECHAMENTO

16 itens - faça em 7 minutos

01	Na tentativa, a competência territorial é do lugar do último ato de execução.	C / E
02	Não sendo conhecido o lugar da infração, aplica-se como regra o domicílio da vítima.	C / E
03	No estelionato por transferência de valores, a competência pode ser fixada no domicílio da vítima.	C / E
04	Crime permanente praticado em duas jurisdições fixa competência pela prevenção.	C / E
05	Duas pessoas acusadas da mesma infração configuram conexão probatória.	C / E
06	Concurso entre jurisdição comum e militar gera, em regra, separação de processos.	C / E
07	Conflito entre juiz estadual e federal é julgado pelo TRF.	C / E
08	Juiz que já atuou em outra instância decidindo a questão está impedido.	C / E
09	O MP fica vinculado à tese condenatória sustentada pelo membro que o antecedeu.	C / E
10	Nenhum acusado, ainda que foragido, pode ser julgado sem defensor.	C / E
11	O acusado advogado habilitado pode exercer a própria defesa técnica.	C / E
12	O corréu no mesmo processo pode atuar como assistente após ouvir o MP.	C / E
13	Do despacho que admite ou rejeita assistente não cabe recurso, segundo o CPP.	C / E
14	As partes participam da nomeação do perito para garantir contraditório.	C / E
15	Intérpretes são equiparados aos peritos para todos os efeitos.	C / E
16	Segundo o STF, o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia.	C / E

GABARITO

01 C · 02 E · 03 C · 04 C · 05 E · 06 C · 07 E · 08 C · 09 E · 10 C · 11 C · 12 E · 13 C · 14 E · 15 C · 16 E

FONTES E RASTREABILIDADE

Banco da aula: PP 03 - Jurisdição, Competência e Sujeitos, 100 questões (25 reais + 75 autorais estilo Instituto Avalia). **Material-base:** Reta Final PPRN - Parte IV, seção "Jurisdição e Competência". **Legislação:** CPP compilado, especialmente arts. 3º-A a 3º-F, 69-83 e 251-281. **Atualizações:** Lei 15.358/2026; julgamento do STF nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305; Resolução TJRN 37/2024.

SE SÓ PUDER REVER 6 COISAS

arts. 70-73 · conexão x continência · art. 78/79 · impedimento x suspeição · defensor/assistente · perito/intérprete.